

עין משפט
גד מצוה

ע:

אַלמאַ לא קני ליה רביה. והא דאמר בפ"ק דקידושין (דף טו. ושם) דעבד עברי גופו קנוי היינו לענין שצריך גט שחרור ואין יואל באמירה בעלמא אצל לענין מזות לא והא דשרי בשפחה כנענית היינו משום שצריך שיעבוד את רבו צין ציוס צין צלילה כדכתיב (דברים טו) כי משנה

שכר שכיר עבדך דשכיר קרייה רחמנא וא"ת דמשמע דמטעמא דקני ליה רביה יש לו ליפטר והלא עבד כנעני גופו חייב בפסח למ"ד (פסחים דף סא:) נשים בראשון חובה ואפילו למאן דאמר (סג) רשות מכל מקום שרי לאכול פסח והכא כתיב לא יאכל בו וי"ל דאי הוה קני ליה רביה לא הוה אכל אלא בהמנחת רבו כעבד כנעני ולא בהמנחת אחרים:

אַלְא אַפּוּנִי. וא"ת וכי בשביל לאפנויי כתב שקר דכתב לא יאכל בו והם אוכלין ואמר ר"י דאיכא לאוקמי קרא בשכיר ומושב עובד כוכבים ומכל מקום לגופיה לא אינטריך דלא עדיף מערל וכן נכר ובהדיא דריש במכילתא הכי מושב זה גר תושב שכיר זה העובד כוכבים וי"א"ת כיון דלעובד כוכבים לא אינטריך לכמוז תושב ושכיר יאכל בו ונוקמיה בישראל ולאפנויי ואמר רבינו יצחק דאם כן הוה משמע גזירה שוה להקל והוה דרשינן גזירה שוה להמיר אונן בפסח והא דילפינן לקמן (דף עג.) דאונן חסור בפסח מגזירה שוה דממנו ממנו ממעשר לא הוי דרשי הכי אלא הוה מוקמינן לאסור ערל במעשר כדלקמן (דף עד.): **שְׂדֵי** חד אַלְמַד וחד אַמְלָאד. והוי כאילו כתיב הכא תושב שלא לגורך והכא שכיר שלא לגורך ואע"ג דהכא תושב והכא שכיר הויא שפיר ג"ש דתני דבי ר' ישמעאל (לעיל דף פ:) זו היא שיבה זו היא צוה א: **אֵי** מה פסח אינן אסור בו. אר"י אע"פ דתנן בפ' האשה בפסחים (דף סא:) דאונן טובל ואוכל פסחו לערב ומוקמינן ליה בגמרא כמ"ד איניות לילה דרבנן ולא העמידו דבריהם במקום כרת הכא מצי למימר דאתיא אפי' אליבא דמ"ד איניות לילה מדרבנן

דלא הוי דרבנן אלא כשמת ציוס או נקבר ציוס למאן דאזיל בתר קבורה דלא תפיס לילו עמו מדאורייתא אצל אם מת צלילה הוי אונן כמת ציוס דהיינו כיוס מר והא דפריך בפרק טבול יום (נחמס טז: ושם) וסבר רבי שמעון איניות לילה דרבנן והתניא רבי שמעון אומר שלמים כשהוא שלם הוא מביא ולא כשהוא אונן מניין לרבות תודה כו' מניין לרבות פסח כו' קתני מיהא פסח התם לא מצי לשנויי כשמת צלילה דמשמע ליה דמרבי ליה לענין הבאה דאין יכול יפסוק האיניות עד הלילה שהוא התחלת זמן אכילתו ואמאי חסור להציא: **אֵי** תרומה אונן אסור בה. בלא גזירה שוה הוה מצי למיפטר דליתסקר אונן בתרומה מדאיתקש תרומה לצבורים לקמן (דף עג:) ובכורים למעשר ומיהו בכמה מקומות יכול לומר וליטעמין ולא קאמר: **שְׂבִי** מעשים ברותים. הוה מצי למימר שכן נכרתו עליה י"ג צרימות: **הַבָּר** נפישן. בלא הך נפישן מצי ה"מ למימר דכרת עדיפא ליה כדלקמן (דף עג.): **דַּפְסָח** גופיה **במעשר גמר**. פירוש בגזירה שוה דממנו ממנו וא"ת ושאר כל הקדשים מנגן דכל הקדשים חסורים לאונן כדאמר בזבחים בפ' טבול יום (דף סב.) מק"ו ממעשר ואק"ו איכא למיפטר מה למעשר שכן טעון כסף לורה דהכי פריך רבא גופיה בפ' בתרא דמכות (דף פ:) גבי הא דיליף מלקות צאובל תודה ושלמים חוץ לחומה בק"ו ממעשר וי"ל דשאר קדשים גמרינן מפסח בהיקשא דזאת התורה דהתם איתקוש כל הקדשים כדאמר בפ"ק דזבחים (דף ד:) ובמנחות צסוף התודה (דף פג:) וצדהוא קרא כתיב גמי פסח דדרשינן וי ציוס לוותו זה צבור ומעשר ופסח ואע"ג דצדהוא קרא גמי כתיב ולמילואים שהם קדשי שעה וקדשי שעה גאכלים באיניות כדמוכח בפ' טבול יום (נחמס סב.) לאו בכל קדשי שעה קאמר דנאכלין באיניות אלא צהנהו דאיירי צהו התם דוקא והא דמשמע בפרק איזוהי מקומן (סג דף ג.) דהוי פלוגתא בדבר הלמד בגזירה שוה אם חוחר ומלמד צהיקשא היינו היכא דמלמד קודש ואיכא למ"ד התם דוקא דכי הוו שניהם קודש דאין חוחר ומלמד אצל הכא דמעשר דגן חולין הוא לכולי עלמא חוחר ומלמד צהיקש כדאשכחן התם צהדיא שלמדנו לתודה צבאה מן המעשר מדאיתקש לשלמים ושלמים גופייהו גמרי שם שם ממעשר (סג): **אֵי** מה פסח מילת זכריו ועבדיו מעבבתו בו'. תימה דהא הך סוגיא כר' אליעזר ור' אליעזר גופיה דריש במכילתא דמילת עבדיו אין מעבבת אדם מלאכול בפסח ודריש אז יאכל צו העבד ואמר רבינו יצחק דגמי' לפוס רהיטא נקט כר' עקיבא דדריש אז יאכל צו האדון ולר"א מוכריו פריך: **בְּו** אינו אוכל אב"א אוכל הוא בתרומה. אצל מילת זכריו ועבדיו מעבבת בתרומה בג"ש דמושב ושכיר וצו דכתיב ציה אתא למימר דאינה מעבבת במ"ה ומרור:

ט (**הבִי** גרסינן ב"י ער"א לא יאכל בו צמה ל". ולא גרסינן מושב ושכיר דהא אוקימנא קרא כו' לגזירה שוה ועקרנא ליה מפשטיה לגמרי):

הערל פרק שמיני יבמות

הכא גמי לא קני. גופיה לרביה וישראל מעליא הוה וחייב צפסח: **ושמעין ליה לר' אליעזר דאמר מופנה מזד אחד למדין**. אם אין להשיב ואם יש להשיב משיצין וכאן יש תשובה מה לפסח שכן חייצין עליו כו' כדלעיל. ולקמן בפרק מלות חלילה (דף קד.) שמעינן לרבי אליעזר דאמר מופנה מזד אחד למדין ומשיצין דקתני חללה צשמאל פסולה ור' אליעזר מכשיר ואמרין מ"ט דתנא קמא יליף רגל רגל ממזורע דכתיב ציה על צהן רגלו הימנית" וקרא יתירא הוה דכיון דכתיב על דם האשם" וצדס האשם כתיב צרגל מנינת * ולא הוי צעי למיהדר ומכתציה צשמן ואמרין צמנחות צפ"ק (דף י.) מופנה הוה למדרשיה יד יד לקמי"ה רגל רגל לחלילה און און לרציעה ורבי אליעזר מכשיר חלילה צשמאל דלא גמר ממזורע דאיכא למיפטר מה למזורע שכן טעון עץ ארו ואזוב ושיי תולעת ומקשינן התם (ולקמן דף קד.) ורבי אליעזר לא יליף רגל רגל ממזורע והתניא מנין לרציעה שהיא ציימן כו' ומשינן און און מופנה רגל רגל לא מופנה. ואע"ג דג"ש מופנה מזד אחד הוה דרגל דמזורע מופנה הואיל ורגל דחלילה לא מופנה פריצין: **ציון** דלגופיה לא צריך. לא תושב ולא שכיר דלא אפשר לאוקמינהו כפשטיהו כלל הוה ליה תרי קראי ימירי: **שדי חד אלמד וחד אלמלד**. ומופנה משני צדדים דברי הכל למדין ואין משיצין אפילו יש להשיב: **מה פסח אונן כו'.** דילפינן (לקמן דף עג.) לכולהו קדשים ק"ו ממעשר: **מעשים כרותים בדבר העבד**. סימנא הוה ומפרש ליה: **וענוש כרס**. על המילה: **ומינס זכריו ועבדיו**. אם יש לו צן ראוי למול אז עבד למול חסור האז אז האדון לאכול בפסח אא"כ מלו דכתיב (שמות יג) המול לו כל זכר ואז יקרב וגבי עבד כתיב ומלתא אותו אז יאכל צו וי האיש צעליו דאי משום עבד הא כתב כל ערל לא יאכל צו: **אדרבא אינוס**. פסל טפי מערלות דהא אית ציה חומרא שנוהג כל שעה שמת לו מת אצל ערלות דגופיה

משמל פעם אחת שוב אינה חוזרת עליו: **לא מציס אמרת**. דנילף תרומה מפסח לענין איניות וימוקי קרא דמיטוטא לערלות: **צנקינן ערלוס דכתיב בגופיה דפסח**. ולא מגמרינן לה וי מתרומה בג"ש דמושב ושכיר וילפינן איניות כו': **ממעשר גמר**. לקמן בפרקין (דף עג.): ה"ג **מפסכרנא ערלוס דגופיה הוה ליה לרבווי כו'**: המרת

ממשל פעם אחת שוב אינה חוזרת עליו: **לא מציס אמרת**. דנילף תרומה מפסח לענין איניות וימוקי קרא דמיטוטא לערלות: **צנקינן ערלוס דכתיב בגופיה דפסח**. ולא מגמרינן לה וי מתרומה בג"ש דמושב ושכיר וילפינן איניות כו': **ממעשר גמר**. לקמן בפרקין (דף עג.): ה"ג **מפסכרנא ערלוס דגופיה הוה ליה לרבווי כו'**: המרת

ט (**הבִי** גרסינן ב"י ער"א לא יאכל בו צמה ל". ולא גרסינן מושב ושכיר דהא אוקימנא קרא כו' לגזירה שוה ועקרנא ליה מפשטיה לגמרי):

מסורת הש"ס

א) [צ"ל אלעזר]. ב) [לקמן עד. שבת פד. קלה. צ"ק כה: מדה כג:]. ג) [נטעות וכן לעיל סח: ולקמן עא. ליתא]. ד) [לעיל סח: לקמן עא.]. ה) [פסחים טז, טז, טז, טז]. ו) [ויקרא יד, טז] [שם]. ז) [ז"ל ונוקיס. יעב"ץ, וי] [צ"ל לתרומה]. ח) [ושם ד"ה מי אחיה]. ט) [ושם ד"ה ומה מעשר וכו' הניחו צמימה]. י) [נחמס יז, ט צפ"א אינו,

תורה אור השלם

1. וכל דף לא יאכל קדש תושב בתן וְשִׁכָּר לֹא יֵאָכֵל קדש: ויקרא כב י 2. וכל עבד איש מקנת כסף ומלְתָה אִתּוֹ אִזָּא יֵאָכֵל בו: שמות יב מד 3. וְכִי יִגְדֹר אֶתְּךָ גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוָה הָמוּל לוֹ כָּל זָכָר וְאִזָּא יִקָּרֵב לַעֲשׂוֹת וְהָיָה בְּאוֹרֹחַ הָאָרֶץ וְכָל עֶרְלָא לֹא יֵאָכֵל בו: שמות יב מח 4. וְיֹאמְרוּ יְיָ אֱלֹ מִשָּׁה וְאֶהְיֶה וְאֵת חֻקְתִּי הִפְסַח כָּל בֶּן גֵּר לֹא יֵאָכֵל בו: שמות יב מג

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ושפתי' ליה כו' ולא הוי בצי' לביהדר. עיין לקמן קד ע"א ברש"י ד"ה און און וכו' ובשבת דף קלה ע"א ד"ה מזד אחד ובקידושין דף טו ע"א ד"ה ונאמר להלן און:

הגהות הב"ח

א) גמ' השתא דאמרת צו לדרשא הוה דלמא כל ערל לא יאכל בו צו צן נכר לא יאכל צו למא לו כל ערל לא יאכל בו בו אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור כל בן גבר לא יאכל בו בו המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת במעשר ואינטריך למכתב ערל כצ"ל: ב) רש"י ד"ה ומלת זכריו וכו' אז יאכל צו היינו צעליו: ג) ד"ה צנקינן וכו' לה אתרומה בג"ש:

מוסף רש"י

מופנה מצד אחד למדין ומשיבין. גורס שוה שאינה מופנה משני צדדיה אלא מזד אחד, למדין ממנה אם אין להשיב, אצל אם יש להשיב משיצין (שבת קלא).

ו א מיי' פ"ג מהלכות בכורים הלכה ה ופ"ב מהל' אבות הטומאה הלכה טו:

ז ב מיי' פ"א מהלכות מילה הלכה א ספג עשין כח טו"ע י"ד סימן רפא:

ח ג מיי' פ"ה מהלכות קרבן פסח הלכה ה ופ"ט הלכה ט:

תוספות ישנים

א) ועי'ל' אגב דכתיב בתרומה לא יאכל צו כתיב גמי בפסח לא יאכל צו. א"י מכיון שהג"ש מלמדת חסור לומר דערל חסור בתרומה כתבה צלשון חסור ולהכי כתיב לא יאכל צו: